

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 산하 5개 관리소)

2025. 7.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 가가가가관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
가가가가	△△	1,***	2022. 7.	㉿㉿㉿
나나나나	△△	***	2022.12.	㉿㉿㉿
다다다다	◎◎	1,***	2022.12.	㉿㉿㉿
라라라라	□□	***	2020. 7.	㉿㉿㉿
마마마마	◇◇	***	-	㉿㉿㉿

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 4. 14. ~ 4. 18.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 5개(△△2, ◎◎1, ◇◇1, □□1) 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태는 양호하나, 다다다다 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, 소송 업무가 일부 미흡하여 시정 조치하였다.

가가가가 관리소는 용역 등 사업자 선정 경쟁입찰 업무가 미흡하여 주의 조치하였다.

가가가가 관리소 등 4개 관리소는 용역 등 사업자 선정 수의계약 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 4. 30.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
11	1	-	-	1 (1)	-	-	1	1	-	-	-	-	9

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서 번호
가가가가	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	주의	5
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
	갱신계약 미체결 세대 관리 업무	현지지도	11
나나나나	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	임대조건 적용 업무(인상률)	통보 (시정완료)	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	임대상가 임대조건 적용 업무	현지지도	12
다다다다	입주자격(주택) 검증 업무	통보	3
	소송 업무	시정	4
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	임대차계약 신고 업무	현지지도	13
마마마마	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보	6
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	10

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건 (1명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
가가가가	*급	㉠㉠㉠	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)
 소 속 : 나나나나
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.05.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정안을 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부 적 격 자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱 신 계 약 체 결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

이때, 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
	가군	갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

또한 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준 신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.)「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

* 2024.12.31. 이전인 경우 신분변경일 익월부터 수급자등 임대조건으로 변경(소급적용)

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)의 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따르면 생계·의료급여 수급자의 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득 인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

■ **나나나나관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 한다.**

1. **2동 **3호의 갱신계약 시 입주자로부터 사전 제출서류로 기초연금 신청을 위한 ‘사회보장 급여 결정통지서¹⁾’를 징구받고 범정부(행복e음) 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자등의 임대조건을 적용하였다.

2. **4동 **1호의 갱신계약 시 입주자로부터 사전 제출서류로 ‘의료급여증명서(의료1종)²⁾’를 징구받고 범정부(행복e음) 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자등의 임대조건을 적용하였다.

3. **4동 **1호의 갱신계약 시 입주자로부터 사전 제출서류로 주거급여 신청을 위한 ‘사회보장 급여 결정통지서’를 징구받고 범정부(행복e음) 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자등의 임대조건을 적용하였다.

4. **5동 **2호의 갱신계약 시 입주자로부터 사전 제출서류로 주거급여수급자에 해당하는 ‘수급자증명서³⁾’를 징구받고 범정부(행복e음) 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자등의 임대조건을 적용하였다.

5. **5동 **1의 갱신계약 시 입주자로부터 사전 제출서류로 ‘의료급여증명서(의료1종)’를 징구받고 범정부(행복e음) 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자등의 임대조건을 적용하였다.

1) 기초생계·의료급여에 해당하는 소득인정액을 확인할 수 있는 사회보장 급여 결정 통지서 징구 필요

2) 의료급여법 제3조(수급권자) 중 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여수급자임을 증명하기 위해서는 수급자 증명서나 영구임대지원대상자증명서 상 소득인정액 ‘여’ 해당서류 징구 필요

3) 기초생계·기초의료급여 수급자에 해당하는 수급자증명서 징구 필요

수감기관 의견

나나나나 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

나나나나 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 임대조건 적용 업무(인상률)
 소 속 : 나나나나
 내 용 :

주거복지실-2110(2022.07.19.)호 「영구임대주택 갱신 임대조건 산정 기준 개선 방안 안내」와 국토교통부가 고시하는 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」에 따라 영구임대주택 임차인의 신분*, 인근지역 국민임대주택 임대조건 상회 여부, 소득에 관한 입주자격·재계약요건 초과 여부를 반영하여 갱신 임대조건을 산정하여야 하며, 나군(일반 등) 신분의 갱신 임대조건 산정기준은 [표 1]과 같다.

* (가군) 생계·의료급여 수급자 등, (나군) 1·2·3차 탈락자, 일반 등

그리고 주거복지실-2880(2023.10.10.)호 「2024년도 임대조건 인상률 안내(1년간 적용유예)」에 따라 2024년도 임대조건은 4.7% 인상률을 적용하여야 한다.

[표 1] 나군(일반 등) 갱신임대조건 산정기준

구분		기본 임대조건	추가 할증비율
국민임대 상회 시	소득기준 충족	인상률 적용	-
	소득기준 초과		소득구간별 할증비율의 1/2
	재계약 요건 초과		40%
국민임대 하회 시	소득기준 충족	20% 증액	-
	소득기준 초과		소득구간별 할증비율
	재계약 요건 초과		80%

나나나나관리소는 2024년도 임대조건 인상률은 4.7%인데 WISE의 ‘41.19’형 (전용면적 30.48㎡)의 3차탈락자 신분의 인상률 입력을 누락하였다.

수감기관 의견

나나나나관리소는 임대조건 적용 업무(인상률) 관련 감사결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

나나나나 관리소는 임대조건 적용 업무 시 매년 안내되는 임대조건 인상률을 확인하여 올바른 임대조건을 적용하시기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : 다다다다

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

그리고 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 따르면 주택전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 납부기준 양도일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

따라서 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득 여부, 재산세 납세자 지정 사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자⁴⁾에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

4) 「민법」상 상속지분이 가장 높은 사람으로 하되, 상속지분이 가장 높은사람이 두명 이상이면 그 중 나이가 가장 많은 사람으로 한다.

또한, 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**⁵⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흡결 없이 자격을 유지하는 때**⁶⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리**하여야 한다.

다다다다 관리소는 **2동 **2호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 건축물 대장의 소유주와 임차인과의 관계확인 및 재산세 납세자 지정 사유를 확인하여 상속인 경우 등기 후 처분하여야 하나, ‘건축물대장상 타인 명의(채**) 미등기 건축물로 재산세 부과대상 변경’ 사유로 소명처리 하였다.

수감기관 의견

다다다다 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무관련 감사결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

다다다다 관리소는 주택소유 전산검색 소명 업무 시 주거복지실 「무주택 자격 심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명처리가 될 수 있도록 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

5) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

6) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

제 목 : 소송 업무
소 속 : 다다다다
내 용 :

「임대주택 임대운영 위·수탁 약정서」 제3조 제1항 제2호 나목에 따라 한국토지주택공사의 위임을 받아 명도소송 등의 업무를 대행하여야 하며, 주거복지실-2016(2019.07.02.)호 「임대주택 명도소송비 회수 관련 계약서 수정 통보」로 명도소송을 제기하고 집행한 비용은 명도판결이 있기 전 청구 가능하도록 안내하였다.

다다다다관리소는 임대운영 위수탁 약정에 따라 명도소송을 진행하였으나 감사일 현재까지 집행비용을 입주자에게 부과하지 않고 LH계정원장과 차이내역이 발생하였다. [표 1] 참조

[표 1] 소송비 계정원장(LH) 차이내역

동호	계약자	소송사유	소송비 집행월	차이금액	사유
3-13	주**	유주택	2024.12.	180,200	미부과
2-3	김**	체납	2025.01	37,830	미부과

수감기관 의견

다다다다관리소는 입주자격(주택) 검증 업무관련 감사결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

다다다다관리소는 2024년 12월 집행한 **3동 1**3호 소송비 180,200원과 2025년 1월 집행한 **2동 **3호 소송비 37,830원을 입주자에게 부과하고 LH계정원장과 차이가 발생하지 않도록 관리하시기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)

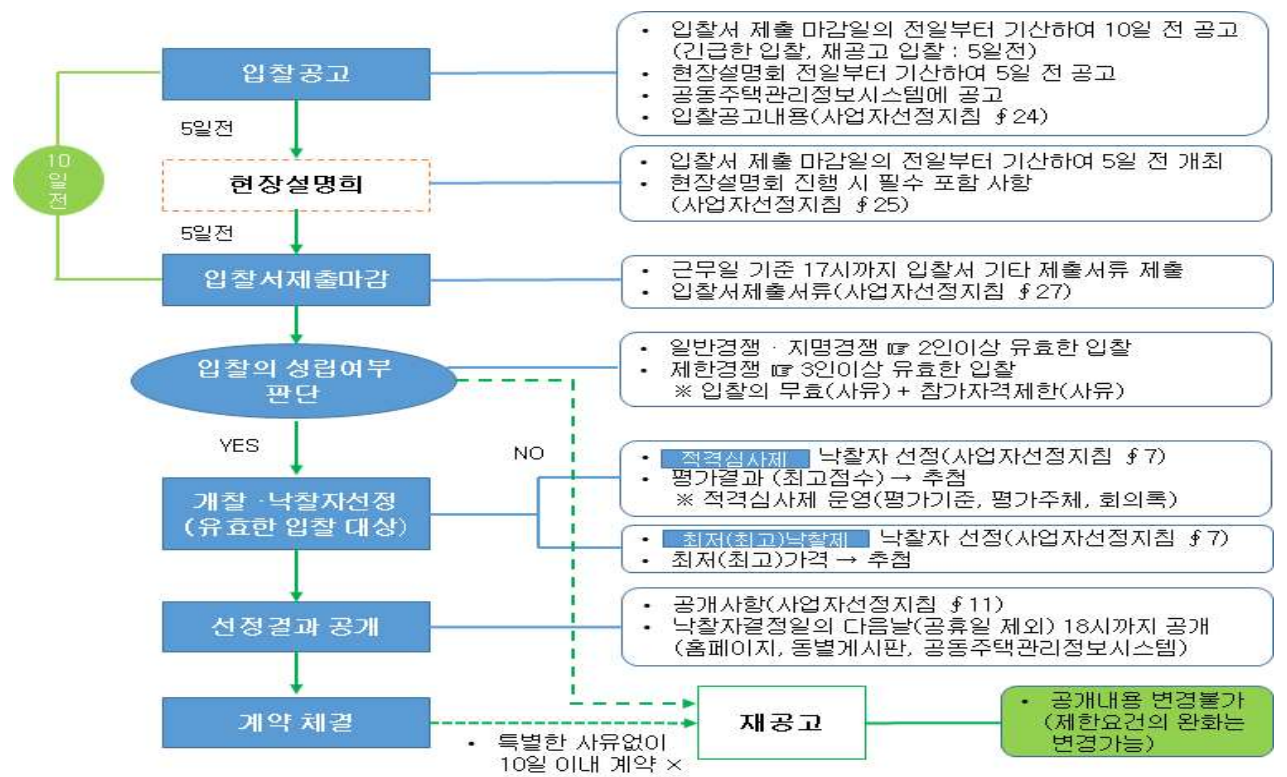
소 속 : 가가가가, 마마마마

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁷⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁸⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



7) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호 (2023.06.22.) 등

8) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다. * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**). 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
 - 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
 - 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인 할 수 있다.
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(' 23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

선정지침 제24조(입찰공고 내용) 및 제26조(참가자격의 제한), 제27조(제출서류) 발췌

제24호(입찰공고 내용) ① 입찰공고 내용에는 다음 각 호의 사항이 명시되어야 하며, 명시된 내용에 따라 입찰과정을 진행하여야 한다.

1~3호 “생략”

4. 입찰서 등 제출서류(제27조에 따른 제출서류에 한함)에 관한 사항(제출서류의 목록, 서식, 제출방법, 마감기한 등)

제26조(참가자격의 제한) ① 사업자가 입찰공고일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경쟁입찰에 참가할 수 없으며, 입찰에 참가한 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.(수의계약의 경우에도 해당된다) 다만, 제4호의 경우에는 제1항 본문에 따른 입찰공고일 현재를 입찰서 제출 마감일까지로 한다.

1. 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 그 자격요건을 갖추지 아니한 자
2. 해당 법령에 따른 영업정지 처분을 받고 그 영업정지 기간 중에 있는 자
3. 국세 및 지방세를 완납하지 아니한 자

4. 해당 입찰과 관련하여 물품·금품·발전기금 등을 입주자, 사용자, 입주자 대표회의(구성원을 포함한다), 관리주체(관리사무소 직원을 포함한다) 등에게 제공하거나 제공하기로 약속한 자
5. 해당 공동주택의 입주자대표회의의 구성원(그 배우자 및 직계존비속을 포함한다), 관리사무소장 또는 관리직원이 운영하는 사업자
6. 사업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자

제27조(제출서류) 입찰에 참가하는 사업자는 다음 각 호의 서류를 관리주체에게 제출한다.

1~9호 “생략”

10. 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준으로 최근 1년간 행정처분확인서 1부
11. 그 밖에 입찰에 필요한 서류(제26조제1항제6호 및 제27조제1호부터 제7호와 관련한 추가서류에 한하며, 그 밖의 서류를 포함하지 못한다)

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

○ 가가가가관리소는 2024년 재활용품(폐의류) 수거계약 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서를 제출 받아야 하나 행정처분확인서 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

○ 마마마마관리소는 경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제24조(입찰공고 내용)제1항제4호에 따라 입찰공고문에 선정지침 제27조(제출서류)에서 정한 입찰 참가자의 제출 서류를 명시 하여야 하며, 제26조제1항제2호 및 제6호에 따라 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간의 행정처분확인서를 제출받아 영업정지 여부를 확인하고, 입찰담합 여부 확인을 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 6개월간의 법 위반사실 확인서를 제출받아 응찰업체의 입찰 참가자격 제한여부를 확인해야 하나,

2024년 소방시설점검 용역 계약(일반경쟁, 최저가 방식) 입찰을 진행하면서 입찰 공고문에 ‘법 위반사실 확인서’ 제출에 대한 내용을 명시하지 않았고, 입찰 참가자

로부터 해당 확인서를 제출받지 않았다. 또한 2024년 재활용품 수거 계약(일반경쟁, 최고가 방식) 입찰을 진행하면서 ‘행정처분확인서’ 및 ‘법 위반사실 확인서’ 제출을 공고문에 명시하지 않았으며, 입찰 참가자로부터 해당 확인서를 제출받지 않았다.

수감기관 의견

가가가가, 마마마마관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

마마마마관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

가가가가관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
가가가가	*급	㉠㉠㉠	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)
 소 속 : 가가가가, 나나나나, 다다다다, 마마마마
 내 용 :

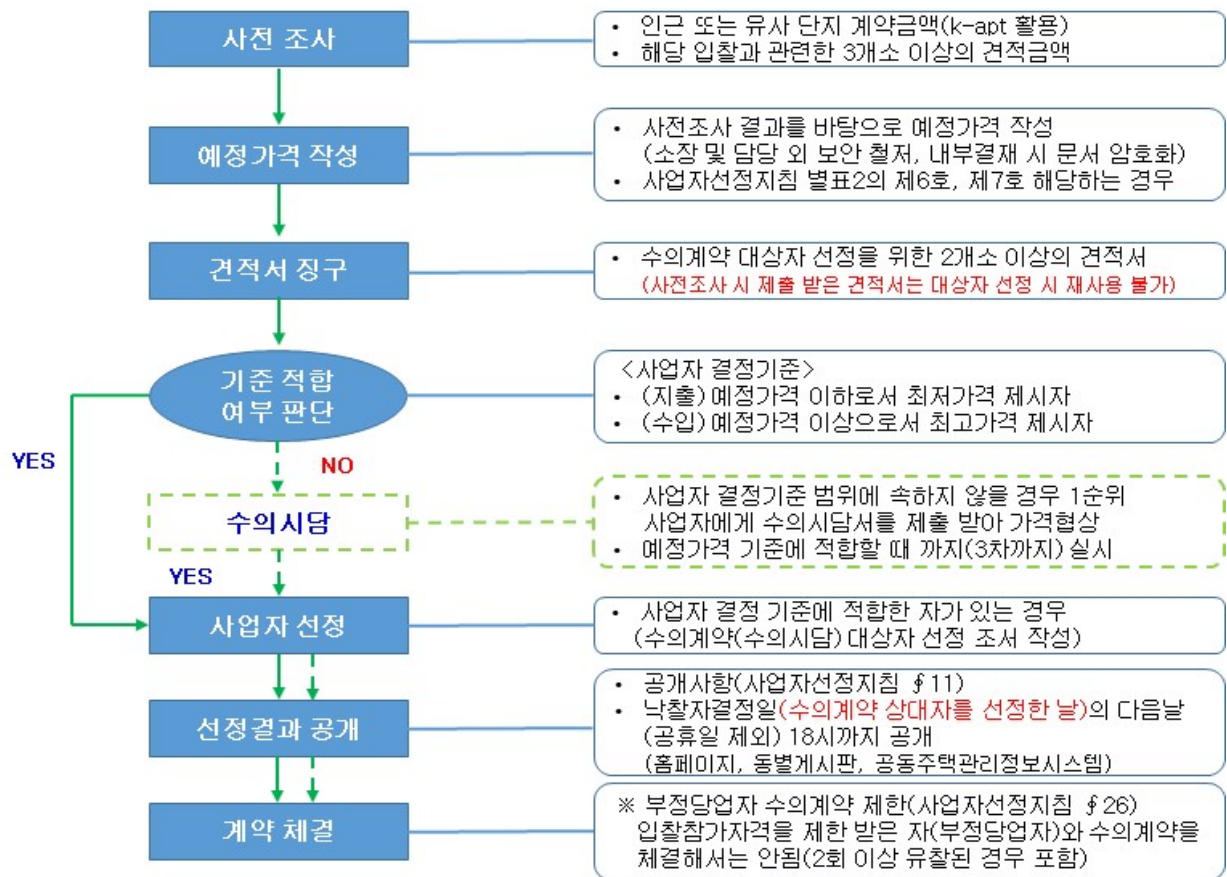
공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁹⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문¹⁰⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표 2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표 2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

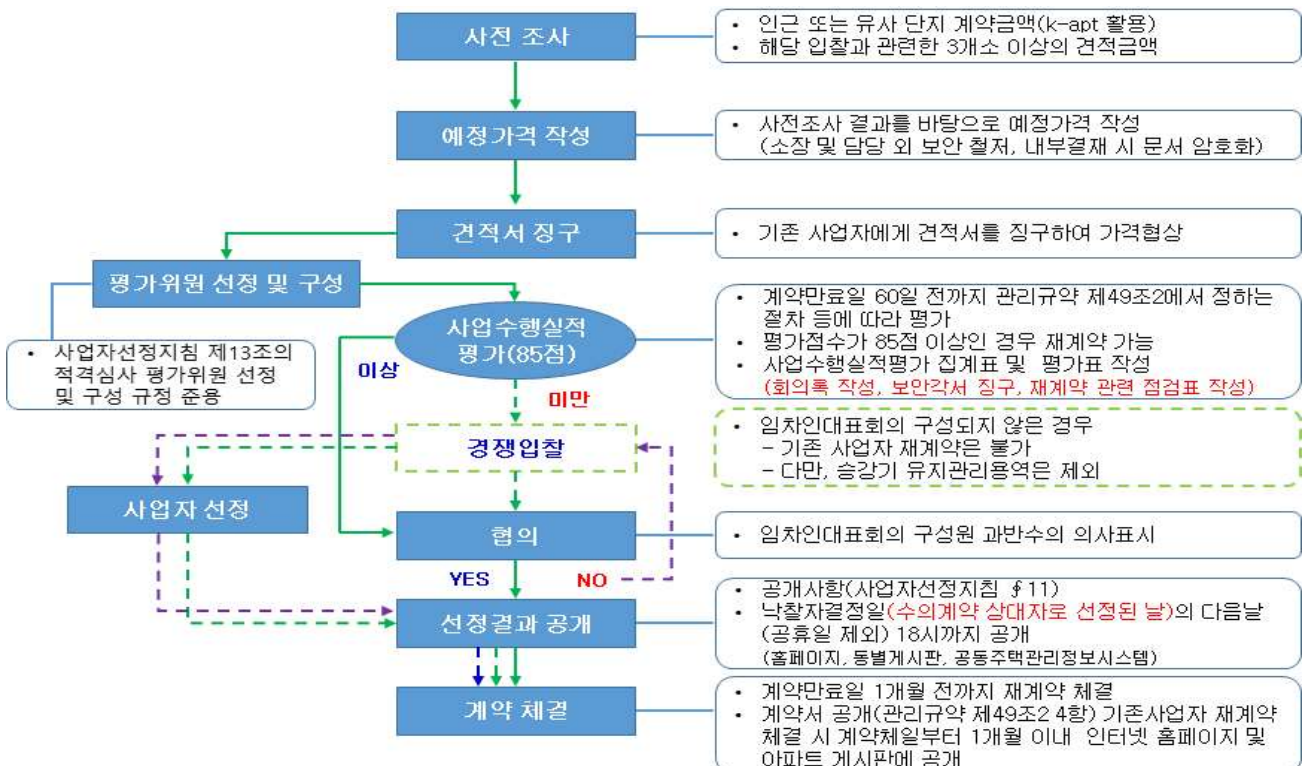
[별표 2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다. 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다. 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우
--

9) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 10) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시한 자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시한 자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의의 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가) 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

그리고 평가시점의 자격유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시하여야 하고, 임차인대표회의와 협의하여 임차인대표회의로부터 문서(회의록) 통보받은 날을 낙찰자 결정일로 한다

또한 승강기 유지관리 계약을 제외한 기존사업자 재계약은 선정지침 제4조 (입찰의 방법)제3항 관련 [별표2]의 제9호에 따라 임차인대표회의와 협의한 경우에만 사업수행실적 평가에 따른 기존 사업자 재계약을 할 수 있다.

- 가가가가관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 대기배출 오염측정 등 3건의 계약은 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 2023년 대기배출 오염측정 등 2건의 계약은 견적서를 징구하지 않았으며, 2023년 대기배출 오염측정 등 4건은 수의계약 (대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

○ **나나나나1관리소**는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기유지관리 등 4건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고, 2023년 승강기유지관리 계약 등 4건은 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았으며, 2022년~2024년 폐의류 수거 계약 시 임차인대표회의가 구성되어 있지 않았음에도 사업 수행실적 평가를 통해 수의계약 대상자를 선정하였다.

○ **다다다다관리소**는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기유지관리 계약은 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 2023년 재활용품 수거계약 등 8건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 계약은 견적서를 징구하지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등) 및 사업수행실적평가 회의록을 작성하지 않았고 수의계약 (대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

○ **마마마마관리소**는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기 광고 계약은 예정가격 조서 및 수의계약 (대상자) 선정조서를 작성하지 않았고, 견적서를 징구하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

● 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일¹¹⁾의 다음날¹²⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지¹³⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

11) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

12) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

13) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹⁴⁾하여야 한다.

○ 가가가가관리소는 2023년 보일러 세관용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과를 기한 내 미공개(K-apt 2건, 홈페이지 및 동별 게시판 3건)하였다.

○ 나나나나1관리소는 2022년 폐의류 수거계약 등 3건의 계약은사업자 선정결과를 기한 내 미공개(K-apt 3건, 홈페이지 2건, 동별 게시판 2건)하였고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리 계약 등 4건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ 다다다다관리소는 2023년 재활용품 수거계약 등 5건의 계약은 사업자 선정 결과를 기한 내 미공개하였고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ 마마마마관리소는 2024년 폐의류 수거 등 계약은 K-apt 2건, 홈페이지 1건의 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 홈페이지 2건, 동별게시판 2건의 사업자 선정결과를 미공개 하였다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인

14) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

징구할 서류		조회기간	비고
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월	제6호 확인
청렴계약 이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한 여부 확인서	원본		청렴, 반부패
인권보호서약서	원본		청렴, 반부패

○ 가가가가관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 수처리제 구매 계약은 ‘행정처분확인서’를 받지 않았고, 2024년 임대상가 전기안전관리 대행 계약 등 4건은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다,

그리고 2023년 대기배출 오염측정 등 4건의 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’를 받지 않았고, 2023년 보일러 세관용역 등 4건의 계약은 ‘인권보호 서약서’를 받지 않았으며, 2024년 임대상가 승강기 관리계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

○ 나나나나관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 승강기유지관리 등 계약은 ‘행정처분확인서’ 1건, ‘법 위반사실 확인서’ 2건, ‘청렴계약 이행서약서’ 3건을 받지 않았다.

○ 다다다다관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 승강기유지관리 계약은 ‘행정처분확인서’를 받지 않았고, 2025년 재활용품 수거계약 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리 등 5건의 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’를 받지 않았고, 2023년 재활용품 수거계약 등 4건의 계약은 ‘인권보호 서약서’를 받지 않았으며, 2024년 재활용품 수거계약 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

○ 마마마마관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 폐의류 수거 등 계약은 ‘행정처분확인서’ 4건, ‘법 위반사실 확인서’ 2건, ‘청렴계약 이행서약서’ 4건, ‘인권보호 서약서’ 2건, ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 1건을 받지 않았다.

수감기관 의견

가가가가, 나나나나, 다다다다, 마마마마관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

가가가가, 나나나나, 다다다다, 마마마마관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁵⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

15) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)